

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1288/2532

นาย เพลิน ภูมิ มินทร์ กับพวก
นางสาว ละออง ม่วงโ สภา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 23, มาตรา 27, มาตรา 132, มาตรา 174

ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพิ่ม โจทก์ไม่ได้นำมาชำระภายในกำหนด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ วันรุ่งขึ้น โจทก์ยื่นคำร้องอ้างเหตุที่ไม่นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาชำระตามคำสั่งศาลว่า เนื่องจากฝนตกหนัก การจราจรติดขัดมาก ได้โทรศัพท์แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงาน รับฟ้องทราบเมื่อเวลา 15 นาฬิกา และเดินทางมาถึงศาลเมื่อเวลา 17 นาฬิกา พนักงานศาลไม่ยอมรับค่าฤชาธรรมเนียม อ้างว่าศาลปิดทำการแล้ว โจทก์มิได้ตั้งใจ ฟ้อง เป็นเหตุสุดวิสัย ขอให้ศาลไต่สวนอนุญาตให้โจทก์วางเงินค่าธรรมเนียมและ ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ดังนี้ แม้ศาลชั้นต้นจะได้สั่งจำหน่ายคดีโดยเห็นว่า โจทก์ทิ้งฟ้องไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อโจทก์มายื่นคำร้องแสดงเหตุอันสมควรศาลชั้นต้นก็ ชอบที่จะทำการไต่สวนคำร้องของโจทก์เพื่อทราบข้อเท็จจริง และถ้าเห็นว่าโจทก์มี พฤติการณ์พิเศษและเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ศาลชั้นต้นก็มีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนคำ สั่งที่สั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้องและให้จำหน่ายคดีจากสารบบความนั้นเสียได้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และขยายระยะเวลาให้แก่โจทก์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยรับไถ่ที่ดินที่ขายฝากไว้ จำเลยให้การว่าที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยแล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานแล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยฎีกาศาลฎีกาพิพากษายืน ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์ ก่อนถึงวันนัดจำเลยยื่นคำร้องว่า คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท ยังขาดอยู่ ศาลชั้นต้นจึงสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพิ่ม โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องว่า เป็นคนยากจนไม่มีเงินพอที่จะเสียค่าขึ้นศาลเพิ่ม ขออนุญาตให้โจทก์ทั้งสองงดเว้นไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลเพิ่ม ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว สั่งยกคำร้องของโจทก์ให้โจทก์ทั้งสองนำค่าขึ้นศาลมาชำระภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง มิฉะนั้น จะถือว่าโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ หากโจทก์ทั้งสองยังติดใจจะดำเนินคดีให้นำค่าฤชาธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง ครั้นครบกำหนดต้องนำค่าฤชาธรรมเนียมมาชำระตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์แล้ว โจทก์ไม่นำมาชำระ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ทั้งสองให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ วันรุ่งขึ้นจากวันครบกำหนดนำค่าฤชาธรรมเนียมมาวางโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องอ้างว่า โจทก์ได้นำค่าฤชาธรรมเนียมเดินทางมาวางศาลตามคำสั่งแล้ว แต่เนื่องจากฝนตกหนัก การจราจรติดขัดมาก ไม่สามารถเดินทางมาถึงก่อนศาลปิดทำการ แต่ได้โทรศัพท์แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานรับฟ้องทราบไว้ชั้นหนึ่งแล้ว ตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกา และเดินทางมาถึงศาลเมื่อเวลา 17 นาฬิกา พบพนักงานศาลหลายคน แต่ไม่ยอมรับค่าฤชาธรรมเนียม อ้างว่าศาลปิดทำการแล้ว โจทก์ทั้งสองไม่ได้ตั้งใจฟ้อง เป็นเหตุสุดวิสัยขอให้ศาลไต่สวน ขออนุญาตให้โจทก์วางเงินค่าธรรมเนียมและดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลสั่งจำหน่ายคดีเพราะโจทก์ทั้งสอง ไม่มีกฎหมายให้อำนาจศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ ให้ยกคำร้องคืนคำร้องแก่โจทก์ โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำ

สั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของโจทก์ไว้ทำการไต่สวนและมีคำสั่งต่อไปตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์ นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง ครั้นถึงวันนัด โจทก์ไม่นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาชำระ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ วันรุ่งขึ้นโจทก์ยื่นคำร้องอ้างเหตุที่ไม่นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาชำระตามคำสั่งศาลว่าเนื่องจากฝนตกหนัก การจราจรติดขัดมาก ได้โทรศัพท์แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานรับฟ้องทราบเมื่อเวลา 15 นาฬิกา และเดินทางมาถึงศาลเมื่อเวลา 17 นาฬิกา พนักงานศาลไม่ยอมรับค่าฤชาธรรมเนียมอ้างว่าศาลปิดทำการแล้ว โจทก์มิได้จงใจทิ้งฟ้อง เป็นเหตุสุดวิสัยขอให้ศาลไต่สวนอนุญาตให้โจทก์วางเงินค่าธรรมเนียมและดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปคดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลชั้นต้นจะดำเนินการพิจารณาตามคำร้องของโจทก์ดังกล่าวได้หรือไม่จำเลยฎีกาว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพราะโจทก์ทิ้งฟ้องแล้ว จึงไม่มีคดีของโจทก์ที่จะให้ศาลดำเนินการพิจารณาใด ๆ ต่อไปอีกได้และข้ออ้างตามคำร้องของโจทก์ ก็ไม่ใช่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ขณะที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความนั้น ศาลชั้นต้นไม่ได้ทราบถึงเหตุขัดข้องที่โจทก์นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาชำระไม่ทันตามกำหนด หากศาลชั้นต้นทราบเหตุดังกล่าวและเห็นว่าเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 ศาลก็อาจจะไม่ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องและไม่สั่งจำหน่ายคดีเสียก็ได้ ศาลฎีกาได้พิจารณาปัญหานี้โดยที่ประชุมใหญ่แล้วเห็นว่า แม้ศาลชั้นต้นจะได้สั่งจำหน่ายคดีโดยเห็นว่าโจทก์ทิ้งฟ้องไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อโจทก์มายื่นคำร้องแสดงเหตุอันสมควรศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะทำการไต่สวนคำร้องของโจทก์เพื่อทราบข้อเท็จจริง และถ้าเห็นว่าโจทก์มีพฤติการณ์พิเศษและเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ศาลชั้นต้นก็มีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนคำ

สิ่งที่สั่งว่าโจทก์ทั้งฟ้องและให้จำหน่ายคดีจากสารบบความนั้นเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และขยายระยะเวลาให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาในเรื่องนี้คือเมื่อศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ทั้งฟ้องให้จำหน่ายคดีไปแล้ว ศาลชั้นต้นเองจะสั่งเพิกถอนคำสั่งนั้นและให้ไต่สวนคำร้องของโจทก์ว่าไม่ได้จงใจทั้งฟ้องเพื่อสั่งใหม่ตามรูปคดีได้หรือไม่ โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 เป็นที่เข้าใจกันว่าการสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 นั้น ต้องทำก่อนศาลมีคำพิพากษาในคดีนั้นดังปรากฏข้อความชัดเจนในมาตรา 27 นั้นเองและก็เป็นที่ยอมรับกันอีกว่าถ้ามีอะไรผิดระเบียบและเพิกถอนในศาลชั้นต้นนั้นเองไม่ได้ ก็อาจมีวิธีการที่จะทำเมื่อศาลพิพากษาไปแล้วได้โดยการอุทธรณ์ฎีกาต่อไป เมื่อศาลมีคำพิพากษาชี้ขาดคดีแล้วศาลชั้นอุทธรณ์ฎีกาย่อมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ

และพิพากษาให้แก้ไขได้ตลอด จนคำพิพากษาที่กระทำโดยอาศัยกระบวนการพิจารณาที่ผิดพลาดไปนั้นให้ถูกต้องได้ กรณีชั้นอุทธรณ์ฎีกานี้ไม่เป็นปัญหาตามมาตรา 27 แต่ประการใด ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของโจทก์ที่อ้างว่าไม่จงใจทิ้งฟ้อง แต่มีเหตุสุดวิสัยมาชำระค่าฤชาธรรมเนียมไม่ทันกำหนดเวลาที่ศาลสั่ง จึงไม่มีข้อที่จะโต้แย้งประการใด ซึ่งศาลฎีกาพิพากษายืนตาม ข้อที่เป็นปัญหาคือ มาตรา 27 ที่ยกขึ้นอ้างศาลชั้นต้นชอบที่จะไต่สวน และศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีเสียได้ตามมาตรา 27 ปัญหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 นั้นแม้คู่ความผู้ร้องขอจะต้องร้องขอก่อนศาลมีคำพิพากษา ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าก่อนมีคำพิพากษา แม้คู่ความไม่ได้ร้องขอให้เพิกถอนภายใน 8 วัน ศาลจะสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบเมื่อใดก็ได้ แต่ก็ต้องทำก่อนมีคำพิพากษา มิฉะนั้นก็จะมีผลกระทบกระเทือนถึงคำพิพากษา ซึ่งเมื่อมีคำพิพากษาไปแล้ว ศาลนั้นเองจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยและคดีไม่มีอุทธรณ์คำพิพากษานั้นคดีนี้ศาลไม่ได้มีคำพิพากษาแต่มีคำสั่งให้จำหน่ายคดี ผลก็คือมีคำสั่งเด็ดขาดให้คดียุติลงแล้ว เป็นหลักที่จะไม่มีการเพิกถอนเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้น นอกจากจะมีกฎหมายให้ทำได้โดยเฉพาะในบางเรื่อง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้สำหรับกรณีนั้น ๆ โดยจำกัด ฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งจำหน่ายคดี จึงน่าจะถูกต้องและที่ศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของโจทก์และมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีก็คงถูกต้องด้วยเหมือนกัน เพราะเป็นการวินิจฉัยโดยอาศัยมูลฐานของกฎหมายต่างกรณีกัน คำสั่งจำหน่ายคดีไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลคู่ความอุทธรณ์ได้ แต่ศาลนั้นเองแก้ไขไม่ได้ เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์จะพิจารณาตามที่จะมีอุทธรณ์ขึ้นมา คำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลใด คู่ความอุทธรณ์ไม่ได้ จนกว่าจะมีคำพิพากษาคดีนั้นแต่ศาลนั้นเองแก้ไขคำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลนั้นเองได้ก่อนที่ศาลนั้นจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดข้อพิพาท

เป็นญาติคู่ความฟ้องคดีช้าใหม่ไม่ได้ แต่คำสั่งจำหน่ายคดีไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องคดี
นั้นใหม่ภายในอายุความ จิตติติงศภักดิ์